

1500955-25.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Heverton Rodrigues Goulart

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

RAFAEL BEGA ESVICERO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heverton Rodrigues Goulart

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de RAFAEL BEGA ESVICERO, vulgo "Cheirinho", qualificado às fls. 4 e 113, dando-o como incurso no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis - Foro de Penápolis - 4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

1500955-25.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500955-25.2022.8.26.0603 - ORDEM: 2022/001326 - MNGT.

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

RAFAEL BEGA ESVICERO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heverton Rodrigues Goulart

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de RAFAEL BEGA ESVICERO, vulgo "Cheirinho", qualificado às fls. 4 e 113, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese, no dia 1º de julho de 2022, por volta das 6h30, na residência situada na Rua João Tirintan, 103, Vila Tirintan, na cidade de Avanhandava e Comarca de Penápolis, tinha em depósito, para fins de tráfico, 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L (maconha), pesando 291,99 gramas; 515 (quinhentos e quinze) pinos de cocaína, pesando 389,85 gramas; 4 (quatro) porções de cocaína, pesando 645,95 gramas; 2 (duas) porções de cocaína, na forma de crack, pesando 45,05 gramas; outras 31 (trinta e uma) porções de cocaína, também na forma de crack, pesando 61,91 gramas; 63 (sessenta e três) porções de

Cannabis Sativa L (maconha), pesando 127,42 gramas; 2 (duas) porções de cocaína, pesando 191,04 gramas; 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, na forma de crack, pesando 84,49 gramas; 1 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, pesando 18,46 gramas; 2 (duas) porções de cocaína, pesando 39,86 gramas - conforme auto de exibição/apreensão às fls. 12/14 e laudos de constatação provisórios de fls. 36/94 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o MP, o denunciado resolveu praticar o tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias eram adquiridas de terceiro não identificado, separadas e mantidas em seu poder e, depois, comercializadas ao consumo de terceiros.

De acordo com o denúncia, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido nos autos do processo nº 1501293-09.2022.8.26.0438, policiais civis se dirigiram até a residência de RAFAEL. A entrada foi franqueada pelo denunciado, que acompanhou a diligência. Em revista no interior do imóvel, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, dois automóveis estacionados na garagem da residência chamaram a atenção policial.

Desta feita, revistaram o interior do veículo VW/GOL, sendo que embaixo do banco traseiro localizaram 3 (três) porções de cocaína, na forma de crack, e 1 (um) eppendorf contendo cocaína. Já no compartimento do motor do Fiat/Idea foram localizadas a vasta quantidade de drogas ilícitas acima discriminadas. Junto aos eppendorf's havia o montante em dinheiro de R\$ 1.727,00 (um mil, setecentos e vinte e sete reais), 1 (uma) balança de precisão e 4 (quatro) rolos de papel filme, além de demais apetrechos utilizados para embalagem das drogas. Também apreenderam 2 (dois) telefones celulares, marca Samsung.

Narra a acusação que, na Delegacia de Polícia, o denunciado fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Por fim, consoante o MP, as substâncias estupefacientes foram submetidas a exame pericial prévio, constatando se tratar de cocaína e maconha.

Notificado (fl. 240), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 255/258).

A denúncia foi recebida no dia 20.9.2022 (fls. 266/270).

Durante a instrução, ouviram-se 2 (duas) testemunhas comuns (fls. 321/322), sendo o réu interrogado (fl. 320).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, enfatizando a reincidência específica do réu (fls. 317/318).

A Defesa, por sua vez, em suas alegações finais em memoriais, seja observada a atenuante da confissão, fixando a pena no mínimo legal e convertendo eventual pena corporal es restritivas de direito (fls. 326/334).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) boletim de ocorrência (fls. 6/10); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 12/14); iv) fotos dos objetos apreendidos (fls. 32/33); v) laudos de constatação provisórios (fls. 36/88); vi) laudos periciais dos objetos apreendidos (fls. 143/190); vii) laudo toxicológico definitivo para cocaína (fls. 198/218); e viii) laudo toxicológico definitivo para maconha (fls. 219/224).

Resta saber se a autoria delitiva foi comprovada pela prova oral.

A testemunha/C PC Lucas Pontes Pessoa disse que ligaram na DP, um senhor, dizendo

que estava havendo tráfico nessa tal casa, pelo Cheirinho, que trazia droga de Promissão e repassava para outros da cidade. Descobriram que era o Rafael, que estava em liberdade. Foram na tal casa e o portão era alto. Fizeram campanha e havia movimentação de gente conhecida dos meios policiais na residência - conhecidos como traficantes pequenos, conhecido como "tráfico formiguinha". Fez relatório e enviou ao DP, que opinou pela expedição de mandado de busca. Na residência do réu já havia uma equipe quando o depoente chegou e nada foi encontrado. Porém, a denúncia falava de droga no carro e, em um deles, no motor do Fiat Idea, havia 500 e poucos pinos de cocaína e mais 1000 vazios, balança, dinheiro, maconha. Ele reconheceu que guardava para uma outra pessoa. A esposa e uma criança estavam lá e disse não saber disso. O carro estava estacionado dentro da casa (fl. 12).

A Testemunha/C, PC Fernando Souza dos Santos disse que, na data dos fatos, realizavam operação na cidade e sua equipe ainda não estava na casa do réu. Depois foram para lá, e o interior da casa já tinha sido vistoriado, pelo que foram vistoriar os veículos e, no motor do Fiat Idea havia droga (maconha e cocaína), dinheiro, balança de precisão. O réu assumiu que a droga era dele. O depoente não chegou a participar de campanha, pois é da equipe de Alto Alegre e, no dia, só estavam dando apoio para a equipe de Avanhandava (fl. 322).

Em seu Interrogatório, RAFAEL BEGA ESVICERO disse que a droga vinha para ele nas madrugadas e ele guardava. No amanhecer, o rapaz e uma moça vinham e retirava essa droga. Ele deixava a droga dentro do capô do carro, encostado. Ela ficava poucas horas em sua casa. Recebia R\$ 400,00 por semana para guardar essa droga, o que já vinha ocorrendo há 1 mês e pouco. Toda semana chegava uma bolsa lacrada e do jeito que chegava, ele já guardava no capô do carro. Trabalha registrado, porém sofreu um acidente e não estava recebendo pelo INSS, é pai de 4 filhos e responde a processo de pensão alimentícia, pelo que aceitou o "serviço". Já foi condenado por tráfico uma outra vez e também por posse para uso. Além disso, deve R\$ 1.270,00 por conta de dívida de droga (fl. 320).

Pois bem.

O conjunto probatório é conclusivo, apto, pois, a embasar a condenação do réu.

Os policiais ouvidos foram claros em seus depoimentos, tanto em fase inquisitiva, quanto em Juízo, ao descreverem a dinâmica em que se deu o cumprimento do mandado de busca e apreensão, inclusive quanto às drogas apreendidas e o numerário.

De fato, os policiais civis descreveram que já havia suspeitas que na residência do acusado praticava-se tráfico de drogas, tendo em vista o grande fluxo de pessoas conhecidas que eram envolvidas nesse meio, tudo verificado através de campanha policial realizada no local.

Confirmaram igualmente que, no dia dos fatos, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão e foram recepcionados pelo acusado, apesar de não encontrarem nada de ilícito na residência, lograram êxito ao localizar, no interior dos dois carros que estavam estacionados dentro da garagem, as drogas, apetrechos (eppendorf's, balança, papel filme) e numerário apreendidos.

Com efeito, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Insta salientar que não ficou demonstrado nos autos motivo algum para que os policiais quisessem incriminar falsamente o acusado, imputando-lhe o delito de tráfico de drogas, não se mostrando que incriminariam aleatoriamente o réu sem qualquer motivo anterior que justificasse tamanha ilegalidade. São funcionários públicos no exercício de suas funções e depõem em Juízo sob o dever de dizer a verdade.

Ademais, o réu, em Juízo, confessou que guardava as drogas no veículo, explicando que as recebia de madrugada e elas eram retiradas por outra pessoa, de manhã, no dia posterior. Disse, ainda, que ganhava a quantia de R\$ 400,00 semanais para o acondicionamento dos entorpecentes.

Ora, a confissão do réu está em consonância com as demais provas dos autos. Logo, não há dúvidas quanto à autoria do delito (art. 197 do Código de Processo Penal):

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Prova - Ato que se apresenta em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios - Base segura de convicção do Juiz - Condenação que se impõe - Inteligência do art. 197 do CPP (TJTO) - RT 858/677.

PROVA - confissão judicial - Eficácia - Valor absoluto, se presumível livre de vícios de inteligência e vontade, principalmente se corroborada pelo conjunto probatório - Recurso improvido (Taquaritinga - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Alceu Penteado Navarro - 17/12/2009 - Voto nº: 14232).

Não bastasse isso, consta nos autos do processo nº 1501293-09.2022.8.26.0438 o relatório de investigação nº 1055/2022 (fls. 2/3) relatando que chegou informações, através de denúncia anônima, a respeito do acusado adquirir drogas, em Promissão, e distribuí-las para pequenos traficantes da cidade de Avanhandava, o que só robustece a prática do delito pelo réu.

No mais, ressalta-se que o acusado é reincidente específico e conhecido dos meios policiais pela prática de crimes envolvendo o tráfico de entorpecentes, sendo o destes autos mais um, como os outros, que merece ser repreendido pelo Estado (vide a certidão de antecedentes de fls. 311/316).

Resta, pois, evidente que, pela quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a maneira como estavam igualmente acondicionadas (divididas e embaladas para a venda, vide fotos às fls. 32/33), as circunstâncias da prisão do acusado (possuir denúncia anônima relacionando-o como traficante) e a confissão do acusado, os entorpecentes apreendidos se destinavam a posterior entrega a consumo de terceiros ou, no mínimo, eram somente guardados por ele.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, já que tem bons antecedentes, pelo que fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, há de incidir a agravante da reincidência (autos nº 0000083-75.2014.8.26.0438 - fl. 311; autos nº 0006582-41.2015.8.26.0438 - fl. 314; autos nº 0010647-79.2015.8.26.0438 - fls. 314/315), pelo que aumento sua pena de 1/6. Contudo, tal aumento fica neutralizado diante da confissão espontânea do réu, de acordo com o artigo 65, III, "d", do CP.

Na terceira fase, sem causas de aumento.

Ainda, não há a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois, além do réu ser reincidente específico (autos nº 0006582-41.2015.8.26.0438 - fl. 314; autos nº 0010647-79.2015.8.26.0438 - fls. 314/315), não é caso de beneficiá-lo com o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque há que se reconhecer que, ao se dispor a manter em depósito a significativa quantidade de drogas escondida em seu veículo, deixou entrever que estava envolvido com a traficância, já que ninguém obtém acesso à quantidade e natureza que ele dispunha, a não ser por meio de alguma organização criminosa.

Não se trata de negar o redutor em decorrência apenas da quantidade, mas principalmente diante da constatação de que o perfil do acusado não se encaixa na figura do traficante eventual, que surpreendido comercializando algumas poucas porções, a quem o legislador reservou o favor legal.

Ressalte-se, não ser o caso de aplicação do artigo 41 da Lei 11.343/2006, uma vez que o aludido dispositivo prevê que, para ver-se beneficiado pela diminuição, deve o acusado "colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação", sendo que, na hipótese sub judice, o aludido dispositivo legal prevê a causa especial de diminuição de pena da "Delação Premiada", ou seja, hipótese em que o acusado delata eventuais comparsas ou fornecedores da droga que comercializava. Não é o caso dos autos.

Por tais fundamentos, fixo a sua pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

No mais, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender incabível tal providência. A boa hermenêutica das normas penais determina que, havendo conflito entre normas especiais e gerais, prevalece a primeira. Desse modo, prevendo a Lei Especial o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, inviável que se aplique regra geral em sentido diverso, permitindo a substituição da pena.

E não há qualquer inconstitucionalidade nesse ponto. O legislador apenas está concretizando a vontade do Poder Constituinte de tratamento mais severo aos delitos equiparados a hediondos. Ademais, as hipóteses de cabimento das penas alternativas estão elencadas em lei ordinária (art. 44 do CP), razão pela qual nada obsta que lei de mesma hierarquia afaste a sua incidência a outros delitos, forte no princípio da especialidade.

O legislador agiu com acerto. Determinou a redução de pena (elevada) ao sentenciado nas hipóteses do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, mas já advertiu que essa diminuição não conduz à aplicação de penas alternativas, pois incompatível com a determinação constitucional de tratamento mais severo e com os protocolos firmados pela República Federativa de combate ao tráfico ilícito de drogas.

De qualquer forma, as circunstâncias do crime desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, III, do CP). É que a venda de entorpecentes, além de demonstrar insensibilidade do traficante com a saúde alheia, é conhecidamente o vetor dos demais delitos. Aquele que delibera praticá-lo demonstra total desprezo com o bem estar social e uma ganância desmedida, circunstâncias que não se coadunam com a sanção em meio aberto, a qual apenas fomentaria e facilitaria o seu contato com usuários e dependentes; sem contar a odiosa sensação de impunidade que se transmitiria à sociedade, deturpando a finalidade de prevenção geral da sanção penal.

Com efeito, se as penas alternativas estão vedadas, com muito mais razão a suspensão condicional da pena, já que o espírito da lei foi trazer um tratamento mais rigoroso aos crimes de tráfico de drogas, em consonância com a vontade do Poder Constituinte.

Por fim, quanto à superveniência do art. 387, § 2º, do CPP, destaque-se que, mesmo considerado o tempo de prisão provisória, não é caso de alterar-se o regime prisional, haja vista que ele foi fixado levando-se em conta não só a quantidade da pena, mas todo o contexto fático em que consumado o crime (quantidade, natureza, remuneração pelo depósito das drogas).

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a acusação penal para CONDENAR Rafael Bega Esvicero, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime tão grave, além do quantum das penas impostas impedir tal substituição (art. 44, I, do CP).

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população. Além disso, trata-se de crime que movimenta toda uma estrutura criminoso (refiro-me à teia de pessoas formada pelo trabalho de vários infratores, porém sem a noção/ciência de que estão trabalhando em conjunto), o que só denota a necessidade de sua clausura, como forma de manutenção da ordem pública – trata-se de prisão cautelar e não decorrente unicamente da presente condenação. Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi, ficando, ainda, decretado o perdimento dos celulares periciados às fls. 153/161 e 172/180 e do numerário, dada a não prova de suas origens lícitas.

Custas na forma da lei, observando a gratuidade judicial deferida à fl. 266.

Expeça-se guia de recolhimento com urgência.

P.I.C.

Penápolis, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA